ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES

SEDE: SAS, Quadra 4, Lote 9/10, BL "A", Ed. Victoria Office Tower, Salas 1131/1132, Brasília/DF – CEP 70.070-040
E-mail: presidencia@anamages.org.br
Telefones: (61) 8255-0222/3321-0591

SECRETARIA: Rua Doutor Claudino dos Santos, n.º 751, sala 02, frente, Centro, São José dos Pinhais/PR – CEP 83.005-180
E-mail: anamages@anamages.org.br Telefone: (41) 3035-5721

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; DIGNÍSSIMO MINISTRO JOAQUIM BARBOSA

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES, associação civil sem fins econômicos, registrada no CNPJ sob o n.º 04.820.032/0001-94, com sede em Brasília/DF, no SAS, Quadra 4, lotes 9/10, salas 1131/1132, Edifício Victoria Office Tower, CEP 70.070-040, representada por seu presidente, **Antonio Sbano**, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Esta do Rio de Janeiro, RG n.º 1.830.502, CPF n.º 059.866.807-15, por meio de seu advogado devidamente constituído, que recebe intimações no endereço impresso o cabeçalho, vem propor, nos termos do art. 102, inciso I, alínea *a*, da Constituição da República (CR/88)

AÇÃO DIRETA DE INCONTUCIONALIDADE
com pedido de medida liminar

em face do artigo art. 49 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba, Lei Complementar n.º 96, 3/12/2010, nos termos e razões que seguem.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES

SEDE: SAS, Quadra 4, Lote 9/10, BL "A", Ed. Victoria Office Tower, Salas 1131/1132, Brasília/DF – CEP 70.070-040
E-mail: presidencia@anamages.org.br
Telefones: (61) 8255-0222/3321-0591

SECRETARIA: Rua Doutor Claudino dos Santos, n.º 751, sala 02, frente, Centro, São José dos Pinhais/PR – CEP 83.005-180
E-mail: anamages@anamages.org.br Telefone: (41) 3035-5721

1 – DA NATUREZA DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA E SUA LEGIMITIDADE PARA PROPOR ADI

A ANAMAGES encontra-se devidamente registrada no Cartório do 2.º Ofício de Registro de Pessoas Jurídicas de Brasília desde 14/12/2001 (**DOC_1**) e foi constituída para defender judicialmente e extrajudicialmente os interesses dos Juízes Estaduais de todo o Brasil, conforme se infere do art. 2.° do Estatuto da Associação:

> "Art. 2° São finalidades da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES:
>
> (...)
>
> *d*) promover a representação e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos e interesses institucionais dos seus associados e da própria associação;"

Verifica-se, portanto, que a finalidade da entidade é a defesa dos direitos de classe dos magistrados estaduais de todo o país, porque a ANAMAGES vela pela observância das garantias, prerrogativas, autonomia e interesses dos magistrados que integram as Justiças dos Estados da Federação.

Desse modo, não restam dúvidas de que a ANAMAGES detém plena legitimidade para ingressar com a presente ação.

Nesse sentido, inclusive, esse Tribunal Supremo já se manifestou:

> "A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação. Precedentes" (MC na ADI 4462/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 29/6/2011, DJe 16/11/2011).

A entidade requerente, pois, é associação de âmbito nacional, que representa e defende os interesses de determinada classe de magistrados (magistrados estaduais), o que afasta qualquer dúvida acerca de sua legitimidade para ajuizar ações, apresentar requerimentos e postular providências indispensáveis à tutela da magistratura estadual.

Há, pois, pertinência subjetiva para a ação.

2 – DA NORMA ATACADA

Dispõe o art. 49, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado da Paraíba (Lei Complementar n.º 96 de 3/12/2010 – **DOC_2**):

> "Art. 49. Após cumprir o biênio probatório e ser vitaliciado, o juiz substituto poderá concorrer à promoção para a comarca de primeira entrância.
>
> Parágrafo único. A promoção prevista no *caput* deste artigo observará os princípios expressos na Constituição Federal e na lei".

Esse dispositivo da lei paraibana viola de forma "chapada" – como se tem dito nos julgamentos desse Tribunal sobre as violações flagrantes do texto constitucional – o disposto na parte final da alínea *b* do inciso II do art. 93 da CR/88, assim como seu inciso VIII-A:

> "Art. 93. Lei complementar, **de iniciativa do Supremo Tribunal Federal**, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
>
> (...)
>
> II - **promoção de entrância para entrância**, alternadamente, por antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:
>
> (...)
>
> b) **a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância** e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, **salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago**;

> (...)
>
> VIII-A **- a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas *a*, *b*,** *c* e *e* do inciso II".

Como se vê, prevê nossa CR/88 que a promoção, remoção ou permuta de magistrados somente é possível se atendidos dois requisitos:

a) dois anos de exercício na respectiva entrância; e

b) integrar a quinta parte da lista de antiguidade.

Ademais, o legislador constituinte, excepciona a regra ao dispor na parte final da referida alínea: "***salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago***".

Trata-se de norma de interesse público para evitar que cargos permaneçam vagos em prejuízo à regular prestação jurisdicional.

Em sede Administrativa, Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determina que os cargos vagos sejam preenchidos em até 60 dias, consolidando a preocupação para necessária celeridade processual, dando efetividade ao cumprimento da regra encarta no art. 83 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional[1] (LOMAN).

[1] Art. 83 – A notícia da ocorrência de vaga a ser preenchida, mediante promoção ou remoção, deve ser imediatamente veiculada pelo órgão oficial próprio, com indicação, no

Assim, somente poderá persistir vaga nos cargos de entrância inicial se não houver juízes substitutos para serem nomeados.

A intenção do legislador constitucional resta clara e inquestionável: se nenhum juiz atende aos requisitos antes descritos, deverão ser chamados os magistrados integrantes do quinto sucessivo e, se necessário for, dispensar-se-á o lapso temporal de dois anos na entrância.

A lei estadual, ao impedir que o juiz substituto somente possa se inscrever à promoção após cumprir o estágio probatório e ser vitaliciado, afronta o texto constitucional.

Com efeito, o art. 95 da CR/88 contém apenas uma limitação aos juízes substitutos – adquirir a vitaliciedade após dois anos de exercício[2] (e, ainda assim, a perda do cargo está condicionada a deliberação do respectivo tribunal em processo que se garanta o amplo direito de defesa).

A inamovibilidade, negada pelo Conselho Nacional de Justiça, está assegurada diante do seguinte julgado dessa Corte:

---

caso de provimento através de promoção, das que devam ser preenchidas segundo o critério de antiguidade ou de merecimento.

[2] Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:
I - **vitaliciedade**, que, no primeiro grau, só será **adquirida após dois anos de exercício**, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

> MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU INAMOVIBILIDADE GARANTIA APENAS DE JUIZ TITULAR. INCONSTITUCIONALIDADE. A INAMOVIBILIDADE É GARANTIA DE TODA A MAGISTRATURA, INCLUINDO O JUIZ TITULAR E O SUBSTITUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
>
> I – A inamovibilidade é, nos termos do art. 95, II, da Constituição Federal, garantia de toda a magistratura, alcançando não apenas o juiz titular, como também o substituto.
>
> II - O magistrado só poderá ser removido por designação, para responder por determinada vara ou comarca ou para prestar auxílio, com o seu consentimento, ou, ainda, se o interesse público o exigir, nos termos do inciso VIII do art. 93 do Texto Constitucional.
>
> III – Segurança concedida." (MS 27958/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17/5/2012, DJe 29/8/2012).

A LOMAN não faz qualquer referência ou traz proibição quanto à promoção antes do vitaliciamento.

Diante da reserva legal, a exigir lei da iniciativa do Supremo Tribunal Federal para regular a carreira da magistratura, os Estados não podem editar normas legais usurpando e invadindo a esfera de atribuição exclusiva dessa Corte Suprema, como se verifica da norma ora hostilizada.

Impõe registrar que a promoção e titularização dos juízes substitutos ainda não vitaliciados não interrompe o prazo de estágio probatório nem impede que o estagiário seja eliminado da carreira, eis que o § 2.º do art. 17 da LOMAN assim dispõe:

> § 2º - Antes de decorrido o biênio do estágio, e desde que seja apresentada proposta do tribunal ao chefe do Poder Executivo, para o ato de exoneração, o Juiz Substituto ficará automaticamente afastado de suas funções e perderá o direito ao vitaliciamento, ainda que o ato de exoneração seja assinado após o decurso daquele prazo.

Não havendo, então, juízes de direito com os requisitos do art. 93 ou havendo magistrado que, preenchendo-os, não se interessem pelos cargos vagos, nada impede, conforme texto constitucional, que tais cargos sejam ofertados aos juízes substitutos, ainda que não tenham completado os dois anos e ainda sejam vitaliciados.

3 – DOS VÍCIOS FORMAL E MATERIAL

Como visto, a carreira de magistrado – como um todo, incluindo-se a movimentação do juiz substituto – somente pode ser objeto de disciplina através de Lei Complementar de iniciativa desse Supremo Tribunal Federal.

No aspecto material, a lei paraibana padece de inconstitucionalidade por ferir o contido na alínea *b* do inciso II e o inciso VIII-A, ambos do art. 93 da CR/88.

A norma do art. 93, *caput*, é certa ao determinar que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional deverá obedecer os princípios encartados nos incisos I a XV, prevendo-se no inciso II, alínea *b*, e no inciso VIII-A, as hipóteses de promoção, remoção e permuta, cabendo, *ipso facto*, exclusivamente a esse diploma legal dispor sobre a matéria.

Tramita sob o n.º 5019 ADI manejada contra a Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco que, tal qual a lei paraibana, impede a promoção, remoção ou permuta de juiz substituto não vitaliciado.

A Advocacia-Geral da União, assim se manifestou acerca do pleito inicial:

> "Magistratura. Artigo 108 da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Pernambuco, que veda a promoção, a remoção e a permuta de Juiz Substituto não vitaliciado. Inconstitucionalidade formal da norma atacada, que versa sobre matéria própria do Estatuto da Magistratura, em descompasso com a disciplina constante da Lei orgânica da Magistratura Nacional (Lei complementar nº 35/79). Precedentes desse Supremo Tribunal Federal. Inconstitucionalidade material. A norma impugnada diverge da sistemática prevista no artigo 93, incisos II e VIII-A, da Constituição Federal. Manifestação pela procedência do pedido."

Indubitáveis, portanto, os vícios formal e material de que padecem a norma atacada.

4 – DA MEDIDA LIMINAR

Diante da evidente e manifesta inconstitucionalidade da lei estadual em comento, impõe-se o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia do dispositivo legal ora atacado, eis que a vacância dos cargos existentes impede a movimentação dos magistrados e a realização de novo concurso para preencher as vagas existentes.

Outrossim, prejudica-se a própria prestação jurisdicional em todo o estado da Paraíba, vez que as comarcas permanecem seu juiz de direito com designação efetiva, ferindo-se o preceito constitucional de celeridade e de duração razoável do processo.

Os números a seguir demonstram a carência de magistrados no Estado (ver planilha e Diário do Judiciário anexos – **DOC_3** e **DOC_4**):

1ª. Entrância - 21

2ª. Entrância - 47

3ª. Entrância - 17

Total de cargos vagos - 85

Juízes Substitutos – 27

Desta sorte, mesmo que todos Juízes Substitutos sejam titularizados, urge a abertura de concurso público para preencher as vagas existentes, além das que ainda restarão sem juiz titular para vara/comarca, justificando-se a necessidade do provimento da medida cautelar postulada.

A medida ora pleiteada encontra abrigo no art. 10 da Lei de regência das ações diretas de inconstitucionalidade, invocando-se o seguinte precedente em ADI ajuizada pela Associação ora requerente:

> "NORMAS DE INTERESSE DA MAGISTRATURA ESTADUAL. ART. 78, § 1º, INC. III, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR N. 10/1996 DO ESTADO DO TOCANTINS. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS. CRITÉRIOS DIFERENTES DAS PREVISTAS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. CONTRARIEDADE AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
>
> 1. A Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade contra norma de interesse de toda a magistratura. É legítima, todavia, para a propositura de ação direta contra norma de interesse da magistratura de determinado Estado-membro da Federação. Precedentes.
>
> 2. Os incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Tocantins criaram critérios diversos dos previstos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 80, § 1º, inc. I, da Lei Complementar n. 35/1979) para desempate na lista de antiguidade da magistratura estadual (tempo de

serviço público no Estado e tempo de serviço público geral). Inconstitucionalidade por contrariedade ao art. 93 da Constituição da República. Precedentes.

3. A adoção da idade como critério de desempate na ordem de antiguidade na magistratura (art. 78, § 1º, inc. V, da Lei Complementar estadual n. 10/1996) não apresenta plausibilidade jurídica necessária para o deferimento da medida cautelar.

4. Medida cautelar parcialmente deferida para suspender a eficácia dos incisos III e IV do § 1º do art. 78 da Lei Complementar n. 10/1996 do Estado do Tocantins." (STF, MC em ADI n.º 4.462/TO, Rel. Min. Carmem Lucia, Plenário).

6 – DOS REQUERIMENTOS

Diante de todo o exposto, requer a autora:

a) o deferimento de medida liminar para suspender a eficácia do art. 49, *caput*, da Lei Complementar n.º 96/2010 do Estado da Paraíba;

b) a notificação e a oitiva do Estado da Paraíba, da Assembleia Legislativa daquele Estado, da AGU e da Procuradoria-Geral da União;

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES

SEDE: SAS, Quadra 4, Lote 9/10, BL "A", Ed. Victoria Office Tower, Salas 1131/1132, Brasília/DF – CEP 70.070-040
E-mail: presidencia@anamages.org.br
Telefones: (61) 8255-0222/3321-0591

SECRETARIA: Rua Doutor Claudino dos Santos, n.º 751, sala 02, frente, Centro, São José dos Pinhais/PR – CEP 83.005-180
E-mail: anamages@anamages.org.br Telefone: (41) 3035-5721

c) no mérito, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal retro mencionado, qual seja, o art. 49, *caput*, da Lei complementar n.º 96/2010 do Estado da Paraíba.

Dá-se à causa o valor de R$ 678,00.

Nesses termos, pede deferimento.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2013.

DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA
OAB/MG 128.887

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES

SEDE: SAS, Quadra 4, Lote 9/10, BL "A", Ed. Victoria Office Tower, Salas 1131/1132, Brasília/DF – CEP 70.070-040
E-mail: presidencia@anamages.org.br
Telefones: (61) 8255-0222/3321-0591

SECRETARIA: Rua Doutor Claudino dos Santos, n.º 751, sala 02, frente, Centro, São José dos Pinhais/PR – CEP 83.005-180
E-mail: anamages@anamages.org.br Telefone: (41) 3035-5721

PROCURAÇÃO

Outorgante: **ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES**, pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, CNPJ 04.820.032/0001-94, com sede na SAS, quadra 4, lotes 9 e 10, salas 1131/2, Ed. Victoria Office Tawer, CEP 70.070-040, Brasília/DF, representada por seu presidente, Antonio Sbano, brasileiro, casado, magistrado, RG 1.830.502/RJ, CPF 059.866.807-15, com endereço acima.

Outorgado: **DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA**, brasileiro, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº. 128.887, com escritório na Rua Araguari, 358/térreo, Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP 30.190-110, e-mail danielcalazans@hotmail.com.

Poderes: A Outorgante confere ao Outorgado poderes extrajudiciais e todos aqueles contidos na cláusula *ad judicia*, para que realize os atos necessários à defesa de seus direitos e interesses, em qualquer foro ou instância ou onde se fizer necessário.

Brasília, 16 de outubro de 2013.

Antonio Sbano

Presidente da Anamages